

1528405-35.2021.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: VANESSA STRENGER

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 5ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 28/03/2022

... HERICK. Alegou, ademais, que o réu não foi trabalhar no dia do roubo.

Desta forma, a coligação das provas contidas nos autos - da formação do inquérito policial ao momento de prolação da sentença - encontra-se apta a demonstrar prática de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, concurso de agentes e restrição da liberdade pelos acusados.

Com efeito, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

5ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraao Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1528405-35.2021.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1528405-35.2021.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2317444/2021 - 49º D.P. SAO MATEUS, 21529479 - 49º D.P. SAO MATEUS, 7756/21/249 - 49º D.P. SAO MATEUS, 2317444 - 49º D.P. SAO MATEUS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

HERICK SILVA DE OLIVEIRA e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). VANESSA STRENGER

Vistos.

HERICK SILVA DE OLIVEIRA e ÁLISSON DA SILVA CARVALHO, qualificados nos autos, estão sendo processados como incurso no artigo 157, §2º, II e V, e §2º-A, I, do Código Penal, porque, no dia 22 de novembro de 2021, por volta das 12h55min, na Avenida do Progresso, 400 - Iguatemi, neste município e comarca, previamente ajustados entre si e com unidade de desígnios com outros três indivíduos não identificados, subtraíram, em proveito comum, mediante grave ameaça exercida com emprego de fogo em face da vítima Décio Souza Felix, restringindo-lhe a liberdade de locomoção,

coisas alheias móveis, a saber, o veículo Fiat/Move, placas RMO-3G48, pertencente à empresa Localiza Fleet SA, um notebook da marca Sony e um visual fault locator (caneta de luz, bens de propriedade da empresa VIVO SA), bem como um aparelho celular da marca Samsung, pertencente à vítima Décio Souza Felix.

A denúncia foi recebida (fls. 135/136).

O réu HERICK SILVA DE OLIVEIRA constituiu advogado (fls. 74) e apresentou defesa prévia (fls. 75/81), após o que o recebimento da denúncia foi ratificado (fls. 95). O réu ÁLISSON DA SILVA CARVALHO foi citado e apresentou defesa prévia, após o que o recebimento da denúncia também foi ratificado.

Durante a instrução, foram ouvidas a vítima e testemunhas, sendo os acusados interrogados ao final.

Em sede de debates, o Ministério Público pugnou pela condenação dos réus nos termos da denúncia, vez que evidentes a autoria e a materialidade. Na aplicação da pena, requereu o não reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e, por fim, pediu a fixação do regime inicial fechado.

A Defesa de HERICK, por sua vez, pleiteou, preliminarmente, a revogação da prisão preventiva do réu HERICK. No mérito, requer o afastamento das causas de aumento de pena previstas no art. 157, §2º, II e V, e §2º-A, I, do Código Penal e a desclassificação do roubo consumado para a forma tentada. Na aplicação da pena, requer a fixação da reprimenda no mínimo legal, o reconhecimento das atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, a fixação do regime intermediário para o cumprimento da pena, o direito de recorrer em liberdade e a detração do período de prisão cautelar.

A defesa de ALISSON requereu a desclassificação para delito de roubo simples, já que as causas de aumento não restaram comprovadas. Subsidiariamente, pediu a fixação da pena no mínimo legal, reconhecimento das atenuantes da confissão espontânea e menoridade relativa. Por fim, pugnou pela fixação do regime mais brando que o fechado e o direito de recorrer em liberdade.

É o relatório.

DECIDO.

A denúncia é procedente.

Infere-se do conjunto probatório harmônico que os acusados, no dia 22 de novembro de 2021, por volta das 12h55min, na Avenida do Progresso, 400 - Iguatemi, neste município e comarca, previamente ajustados entre si e com unidade de desígnios com outros três indivíduos não identificados, subtraíram, em proveito comum, mediante grave ameaça exercida com emprego de fogo em face da vítima Décio Souza Felix, restringindo-lhe a liberdade de locomoção, coisas alheias móveis, a saber, o veículo Fiat/Move, placas RMO-3G48, pertencente à empresa Localiza Fleet SA, um notebook da marca Sony e um visual fault locator (caneta de luz, bens de propriedade da empresa VIVO SA, bem como um aparelho celular da marca Samsung, pertencente à vítima Décio Souza Felix.

Apurou-se que HERICK, ÁLISSON e outros três indivíduos não identificados, previamente conluiados, portando uma arma de fogo, avistaram a vítima Décio Souza Felix, funcionário da empresa VIVO SA, parada dentro do veículo Fiat/Move, placas RMO-3G48, aguardando para a realização de um serviço, e decidiram praticar crime de roubo. Apurou-se também que dois dos cinco assaltantes abordaram a vítima e, fazendo menção à arma de fogo, anunciaram o assalto, exigindo que a vítima lhes entregasse os itens de valor e descesse do veículo, momento em que subtraíram os referidos bens. Ato contínuo, os dois indivíduos levaram a vítima para parte

superior da comunidade local dos fatos, com o objetivo de localizar e retirar o rastreador do veículo. Nesse contexto, a vítima ficou sob a mira dos denunciados e de outros três indivíduos, os quais estavam juntos na prática do roubo, por cerca de uma hora e meia. É de se destacar que, em dado momento, o denunciado HERICK subiu a camisa e exibiu à vítima uma arma de fogo, a qual encontrava-se em sua cintura, como forma de ameaçá-la. Ocorre que populares suspeitaram das atitudes do grupo de criminosos e acionaram a polícia. Assim, policiais militares se dirigiram ao local dos fatos, onde logo avistaram os denunciados HERICK e ÁLISSON, os quais correram ao notar a presença policial. Em seguida, os policiais conseguiram detê-los, localizando com eles o aparelho celular pertencente à vítima e um aparelho de medição de fibra ótica da empresa VIVO. Outrossim, na rota da fuga, foi encontrado o notebook subtraído pelos assaltantes.

A materialidade do delito acha-se consubstanciada no auto de prisão em flagrante (fls. 01), boletim de ocorrência (fls. 02/08), auto de exibição, apreensão e entrega (fls. 22/23), auto de reconhecimento de pessoa (fls. 26), bem como pelas demais provas orais produzidas nos autos, sendo certa a autoria.

Na primeira fase da persecução penal, os acusados confessaram a prática delitiva.

ÁLISSON DA SILVA CARVALHO, na delegacia (fls.27), disse que estava com seu amigo HERICK quando viram um carro da VIVO estacionado, pelo que se aproximaram e disseram ao motorista que iriam levar o veículo. Em seguida, alegou que mandaram o motorista descer e ficar com eles do lado de fora do veículo até que localizassem o rastreador. Afirmou que levaram o celular, notebook e outro aparelho. Quando avistaram a viatura policial se aproximar, saíram correndo e foram apreendidos por outra guarnição policial.

HERICK SILVA DE OLIVEIRA, quando ouvido na delegacia (fls. 28), alegou que estava na Rua Progresso com seu amigo ÁLISSON quando avistaram um carro da VIVO telefonia estacionado e decidiram realizar o assalto. A seguir, se aproximaram do veículo e anunciaram o roubo ao motorista, determinando que este pegasse as suas coisas e descesse do automóvel, o que foi feito. Disse ao motorista que estava armado, mas não estava. Afirmou que ficaram com o motorista enquanto procuravam o rastreador e depois iriam liberá-lo.

Ouvidos em juízo, os réus confirmaram que não conheciam a vítima e os policiais de data anterior.

HERICK SILVA DE OLIVEIRA disser ter 18 anos. Confessou a prática do roubo na companhia de ALISSON, mas negou que estivessem armados ou em coautoria com outros indivíduos. A ação durou cerca de 10 minutos. Não ameaçaram a vítima.

ÁLISSON DA SILVA CARVALHO disse ter 18 anos. Confessou parcialmente a prática delitiva. Realizaram o roubo, mas negou que usaram arma ou que estivessem em número maior de agentes. Estava apenas com um celular em sua cintura. Ficaram apenas 10 minutos com a vítima. Não conseguiram levar nada porque a polícia chegou ao local. Ofereceu água à vítima em razão do calor, asseverou o acusado.

Trata-se de réus confessos, na presença de magistrada e, portanto, sob as garantias constitucionais, em que pese tenha sido a confissão parcial acerca do roubo, negando apenas o uso de arma de fogo e o número excedente de agentes.

A vítima do delito, Décio Souza Felix, disse, na delegacia (fls. 33), que é funcionário da VIVO telefonia e estava dentro do veículo, estacionado, aguardando seu supervisor trazer o material para fazer uma instalação, quando dois indivíduos se aproximaram e anunciaram o assalto. Os assaltantes disseram que não queriam nada dele, apenas o veículo e fizeram menção de estarem armados. A seguir, desceu do

automóvel e foi levado pelos dois indivíduos para a parte superior de um morro dentro da comunidade, escondido atrás de um muro. Afirmou que, nesse momento, surgiram mais três indivíduos que ficaram procurando o rastreador do veículo, enquanto os dois primeiros ficaram na sua posse. Depois de um tempo, retornou para perto do veículo e acredita que nesse momento os moradores de um prédio próximo perceberam a movimentação e chamaram a polícia. Asseverou que, quando estava escondido atrás do muro, um dos indivíduos, o mais moreno, levantou a blusa e lhe mostrou uma arma de fogo preta, aparentemente um calibre .38. Quando a viatura policial chegou, os 5 indivíduos saíram correndo, levando com eles um aparelho celular da empresa e notebook de sua propriedade. Alegou que foi abordado cerca de 11h30, ficando sob a posse dos indivíduos até cerca de 13h00.

Em juízo, em teleaudiência, o ofendido Décio não reconheceu nenhum dos réus. Disse que participaram, com o declarante na parte de cima, dois que foram pegos e mais três ou quatro que tentaram localizar o rastreador no carro. Viu uma arma calibre.38. Ficou em poder dos indivíduos das 11h20 até 13h, quando a polícia chegou. Continua exercendo seu trabalho na Vivo. Do declarante subtraíram o notebook. Da empresa levaram a furadeira, o celular, uma bolsa com ferramentas, como alicates. Somente a furadeira não foi recuperada. Estava parado em frente à escola onde faria a instalação da internet. Olhava o celular, quando aguardava seu supervisor lhe trazer o material. Pelo retrovisor, viu dois indivíduos de cada lado do carro. Os indivíduos decidiram que o levaria ao local dos fatos. Quando a polícia chegou, os indivíduos correram. Na ocasião, foram abordadas duas pessoas. Fez o reconhecimento das duas pessoas que estavam com o declarante na parte de cima. Não teve dúvidas no reconhecimento. Reconheceu os acusados, na delegacia, pela feição e pela roupa. Naquela oportunidade reconheceu-os com certeza. Afirmou que em teleaudiência não os reconhece pelo corte de cabelo. Os acusados foram detidos com os bens que foram recuperados. Nunca tinha visto os acusados antes. O moreno que reconheceu na delegacia é o indivíduo que estava armado. Os dois que ficaram com o depoente chamaram mais pessoas, que vasculharam o carro. Quando a polícia chegou estava fora do carro na parte de cima do morro. Viu os réus correndo em fuga. Do momento em que a polícia chegou até a informação de que foram detidas duas pessoas levou cerca de 10 minutos. O carro ficou todo destruído, no painel e no banco. Os dois que foram presos foram os dois que lhe abordaram e subiram com o declarante no morro. Eles chamaram mais três ou quatro para tentar localizar o rastreador. Os réus foram apresentados na delegacia ao lado de outras pessoas. Esclareceu que quando foi abordado se encontrava sozinho no veículo. Pelo que soube, no local ocorrem vários assaltos. Depois de vinte minutos que estava em poder dos réus, chegaram as outras duas pessoas que, segundo eles, teriam mais facilidade na localização do rastreador. Permaneceu longe do veículo enquanto eles mexiam. Os indivíduos não encontraram o rastreador. Ficou em poder deles por uma hora e meia. Recuperou seus objetos. Não teve prejuízo. Foi ameaçado enquanto estava na parte de cima. Foi-lhe mostrada a arma e um deles dizia que já tinha cometido um homicídio, acredita que tenha sido uma forma de intimidá-lo. O moreno foi quem mostrou a arma. O alemãozinho estava com ele, mas quem lhe mostrou a arma foi somente o indivíduo moreno.

A propósito, como reiteradamente se tem decidido, a palavra da vítima, se coerente e uniforme, como no presente caso, deve merecer integral acolhimento.

Assim, se não há prova de que tenha sido a vontade da vítima influenciada por outro motivo que não o de dizer a verdade, e não se vislumbra nos autos qualquer indício que ponha em dúvida a sinceridade de seu relato forçoso é admitir a sua palavra, pela certeza que exprime, como suficiente à formulação de um seguro juízo de convicção.

Aliás, não é por outro motivo que a Jurisprudência, reiteradamente vem acentuando que: “Na valoração da prova, tenho que as declarações seguras e insuspeitas da vítima devem preponderar sobre as palavras (suspeitas, por razões óbvias) do sentenciado, mormente por encontrarem amparo na prova testemunhal. Tais declarações, por partirem de pessoa insuspeita, constituem elemento seguríssimo de convicção, quando não contrariadas por outras evidências, merecendo, até prova em contrário, credibilidade.” (TJSP, 9ª Câmara Criminal, Apelação nº 0052183-75.2012.8.26.0050, Rel. Des. Souza Nery, j. 11.04.2013).

“Ressalte-se que a palavra da vítima em crimes patrimoniais, especialmente no roubo, é de suma importância, porque seu único intento é apontar os agentes da crueldade a que foi submetida, principalmente quando não existir qualquer vínculo entre os envolvidos, em nada lhe aproveitando uma falsa e leviana incriminação de pessoa desconhecida e inocente.” (TJSP, 4ª. Câmara de Dir. Criminal, Apelação criminal nº 0000960-51.2008.8.26.0106, Rel. Des. Salles Abreu, j. 07.06.2011).

Os policiais Elizeu Ferreira de Lira, Karoline Rezenda de Araújo e Leonardo de Siqueira Lima, que efetuaram a prisão em flagrante dos acusados narraram de forma uníssona e detalhada a diligência realizada.

Na delegacia (fls. 29/32) disseram que foram acionados via COPOM para atender ocorrência de roubo contra um veículo da VIVO e o seu motorista em andamento na Rua do Progresso, pelo que diligenciaram ao local. Afirmaram que, sabendo do modus operandi em casos dessa natureza, uma viatura se deslocou diretamente à Rua do Progresso e eles ingressaram por uma rua paralela, adentrando em comunidade das proximidades. Assim que ingressaram na comunidade, avistaram dois indivíduos correndo, os quais foram abordados e de imediato se entregaram. Procedida a abordagem, foram os indivíduos identificados como ÁLISSON DA SILVA CARVALHO e HERICK SILVA DE OLIVEIRA, os quais confessaram a prática delitiva. Que juntamente aos abordados foram encontrados um telefone celular e um aparelho de medição de fibra ótica e, poucos metros antes, um notebook também de propriedade da vítima, que havia sido dispensado durante a tentativa de fuga. Asseveraram que, segundo a vítima, bem como populares do local, os acusados teriam ficado no seu poder por cerca de duas horas. Por fim, aduziram que no local ainda avistaram mais três indivíduos, mas estes se evadindo, não sendo possível verificar se estavam envolvidos ou não no fato.

Ouvido em juízo, o policial Elizeu Ferreira de Lira acrescentou que recebeu a notícia, via COPOM, de que uma vítima estava em poder de 6 indivíduos. Quando chegou ao local, diversos indivíduos correram, mas somente dois deles foram detidos. Em posse deles, apreenderam uma caneta da vítima, com um dos indivíduos, e com o outro encontraram um celular. Localizaram pelo caminho um notebook. Os indivíduos detidos admitiram a prática do crime e narraram onde a vítima estava. O veículo da vítima estava sendo desmontado pelos indivíduos. Teve contato com o ofendido e ele narrou que houve o uso de duas armas, mas com os réus nenhuma arma foi encontrada. Era por volta das 13 horas quando chegaram ao local. Não viu os acusados no momento em que eles estavam com em posse do veículo subtraído, já que ficou em localização estratégica para pegá-los em caso de fuga.

Em juízo, a policial Karoline Rezenda de Araújo disse que estava na mesma viatura que os policiais Lira e Leonardo. Alegou que, após ser irradiada a ocorrência, foram até ao local. Lá chegando, visualizaram os réus correndo, momento em detiveram-nos. A outra viatura foi responsável por se aproximar ao local onde a

vítima estava, enquanto ficaram em um outro local para caso fugissem. Uma caneta e um celular foram encontrados com cada qual dos indivíduos detidos. Um notebook foi encontrado no local. Os réus admitiram o crime no local. A vítima, segundo sabe, ficou cerca de uma hora em poder dos assaltantes. A vítima narrou que houve emprego de arma, mas não foram apreendidas. Não se recorda das roupas que os réus utilizavam no dia.

Impõe-se ressaltar, nesta oportunidade, que o policial não está impedido de depor e o valor de seu depoimento não pode ser sumariamente desprezado.

Neste sentido já decidiu o Supremo Tribunal Federal que: "O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais- especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório- reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos" (HC 73.518/SP- Rel. Min. CELSO DE MELLO- DJ 18.10.1996- p. 39.846).

Sendo assim, descabe afastar a validade do depoimento dos policiais com espreque tão-somente na respectiva condição funcional, já que foram eles submetidos ao contraditório como qualquer outra testemunha. Ademais, seria um contrassenso o Estado dar-lhes crédito para atuar na manutenção da ordem do sistema carcerário e negar-lhes esse mesmo crédito quando, perante o Estado-juiz, dão conta das suas atividades.

A testemunha de defesa Andreza dos Santos Silva, ouvida em juízo, alegou que conhece HERICK, seu colega de trabalho e amigo. Contou que não viu o momento do roubo, mas asseverou que HERICK sempre foi muito trabalhador e ficou sabendo que ele foi preso através de sua mãe. No dia do roubo, HERICK não foi trabalhar, mas não sabe o motivo de sua ausência.

Observa-se que a testemunha de defesa não presenciou os fatos e, portanto, somente atestou a boa conduta do acusado HERICK. Alegou, ademais, que o réu não foi trabalhar no dia do roubo.

Desta forma, a coligação das provas contidas nos autos - da formação do inquérito policial ao momento de prolação da sentença - encontra-se apta a demonstrar prática de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, concurso de agentes e restrição da liberdade pelos acusados.

Com efeito, HERICK e ÁLISSON acabaram sendo detidos, após breve perseguição, quando ainda estavam privando a vítima de sua liberdade e na posse dos bens roubados. A seguir, já no distrito policial, confessaram a prática delitiva e foram reconhecidos pela vítima (fls. 26). Em que pese a vítima não tenha reconhecido os réus em audiência, o ofendido Décio asseverou que não teve dúvidas acerca do reconhecimento ofertado em solo policial.

Desta forma, os relatos dos policiais ouvidos em juízo, que confirmaram a detenção

dos réus ainda na posse dos bens subtraídos, aliados ao relato da vítima em ambas as fases, reconhecendo-os em solo policial, não deixam dúvidas acerca da autoria do crime em tela.

Outrossim, a vítima afirmou que sequer conhecia os réus, e interesse algum teria em prejudicá-los, imputando-lhes falsamente o cometimento de crime tão grave. Em nada lhe aproveitaria a prisão supostamente ilegal.

Afasta-se, pois, qualquer possibilidade concernente à absolvição.

A grave ameaça à pessoa restou devidamente comprovada pela prova oral colhida nos autos, tendo o ofendido narrado que lhe foi exigida a entrega dos bens mediante ameaça com de emprego de arma.

No caso presente, restou comprovado pela declaração firme da vítima também que os acusados se utilizaram de uma arma de fogo para subjugá-la e subtrair os bens. A vítima, na delegacia e em juízo, confirmou o uso do artefato pelos roubadores, afastando-se por completo a versão dos acusados de que não estavam armados.

Neste ponto, insta salientar que a ausência de apreensão da arma e, por conseguinte, de exame pericial, visando aferir sua potencialidade ofensiva, não impede o reconhecimento da causa de aumento. Ainda constitui entendimento jurisprudencial que, se a palavra do ofendido pode o mais, identificar o roubador, seria um contrassenso não admitir pudesse o menos, isto é, comprovar a presença e/ou a utilização de arma.

Reconhece-se a causa de aumento de pena prevista no artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal, visto que, além da confissão dos acusados, o ofendido e os policiais confirmaram, em ambas as fases da persecução penal, que o crime foi praticado pelos dois acusados, sendo possível inferir da narrativa que outros indivíduos não identificados também participaram da rapina.

De igual modo, segundo relato da vítima, a mesma permaneceu por cerca de uma hora e meia em poder dos criminosos, de modo que configurada a causa de aumento prevista no artigo 157, parágrafo 2º, inciso V, do Código Penal. Cumpre ressaltar que os agentes poderiam ter realizado o roubo sem privar a vítima por tal mencionado período, ficando reconhecida que a privação da liberdade se deu por tempo juridicamente relevante.

Nesse sentido: "Segundo as vítimas, a restrição da liberdade durou de 20 minutos a meia hora, isto é, tempo juridicamente relevante para a configuração da majorante em questão. Em suma, os agentes seguraram as vítimas por tempo superior ao necessário e valendo-se de forma anormal para garantir a subtração planejada, o que permite o reconhecimento da causa de aumento relativa à restrição da liberdade das vítimas." (Apelação 0000350-67.2015.8.26.0420, Rel. Sérgio Ribas, 5ª Câmara de Direito Criminal, DJe 23/06/2017).

O crime de roubo restou consumado, uma vez que houve a inversão da posse dos bens subtraídos, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata aos agentes e recuperação das coisas roubadas, sendo prescindível a posse mansa e

pacífica ou desvigiada, ex vi da Súmula 582 do STJ. Ademais, houve dissipação parcial dos bens, conforme relato da vítima Décio em juízo.

Cumpre, por fim, reconhecer o concurso formal entre os dois roubos, conforme descrito na denúncia, nos termos do art. 70, caput, do CP, visto que ocorreram em uma mesma ação, atingindo o patrimônio de duas vítimas (empresa VIVO e a vítima Décio Souza Felix), com plena consciência dos acusados. Tal fato, em que pese não constar na capitulação jurídica da denúncia, consta dos autos, razão pela qual se aplica o disposto no artigo 383, do Código de Processo Penal.

O quadro probatório, portanto, contém elementos de convicção, de molde a não deixar dúvidas de que os acusados praticaram o crime em questão, razão pela qual a única solução possível para o caso vertente é a condenatória.

Passo, portanto, à dosagem da pena.

Inicialmente, analisando-se as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal (culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos, circunstâncias e consequências do crime, bem como comportamento da vítima), tem-se que o delito foi realizado durante a luz do dia e em plena via pública, o que evidencia a personalidade extremamente ousada dos agentes e o roubo de veículo automotor configura delito que se reveste de muito maior gravidade que o de outra coisa qualquer, como um simples aparelho de som ou um televisor. A intensidade do dolo é imensamente distinta e superior. Ora, se a pena mínima seria aplicável ao roubo de um simples aparelho de telefonia celular, razoável a fixação da pena, neste caso, acima do legal, o que evidencia a personalidade extremamente ousada dos agentes. Desse modo, a pena-base deve ser fixada acima do patamar mínimo cominado à espécie para o delito, isto é, em 4 anos e 8 meses de reclusão e 11 dias-multa.

Na segunda fase do cálculo das reprimendas, reconheço a atenuante da menoridade relativa em relação a ambos acusados, retornando as penas ao mínimo legal, em 4 anos de reclusão e 10 dias-multa.

De qualquer modo, não há que se falar no reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, uma vez que, embora voluntária, não foi sincera, pois parcial, visto que os réus, conquanto tenham admitido a autoria do roubo, negaram que tivessem usado o artefato de arma de fogo e também o concurso com outros indivíduos identificados.

Sobre o tema, disserta GUILHERME NUCCI: "A confissão, para valer como meio de prova, precisa ser voluntária, ou seja, livremente praticada, sem qualquer coação. Entretanto, para servir de atenuante, deve ser ainda espontânea, vale dizer, sinceramente desejada, de acordo com o íntimo do agente.(...) Não é possível que o réu se beneficie de uma circunstância legal para amenizar sua pena se houver agido sem qualquer espontaneidade, apenas par locupletar-se de algum benefício legal" (in Código Penal Comentado, 2ª ed., São Paulo, RT, 2002, p. 254).

Na derradeira etapa, presentes as causas de aumento de concurso de agentes e restrição de liberdade, que contribuíram para maior intimidação da vítima, motivo pelo qual as penas devem ser majoradas em 2/5 (dois quintos) para ambos os réus. Além disso, aumentam-se as mesmas penas em mais 2/3 (dois terços) pelo emprego de arma de fogo, que foi determinante para reduzir a capacidade de resistência da vítima. Restam, assim, as penas de ambos os acusados em 09 anos e 04 meses de reclusão e 23 dias-multa.

Deixo de aplicar o disposto no artigo 68, parágrafo único, do Código Penal, uma vez

que, quanto maior o número de causas de aumento, menor será a possibilidade de resistência da vítima. No presente caso, afora o uso de arma de fogo, houve alto número de agentes e emprego de restrição da liberdade do ofendido, diminuindo por completo qualquer capacidade de resistência por parte desta.

Por fim, ainda na terceira fase, em razão do concurso formal entre os delitos de roubo, cometidos em face de duas vítimas, majoro a pena de um deles em 1/6 (um sexto), nos termos do caput do art. 70 do CP, ficando as penas definitivas em 10 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão e pagamento 46 dias-multa, de valor mínimo atualizado, observada a regra do artigo 72, do Código Penal.

No que tange ao regime prisional, considerando-se a gravidade concreta do delito, perpetrado mediante uso de arma de fogo, restrição da liberdade da vítima, concurso de agentes em número elevado (cerca de seis indivíduos), bem como a quantidade de pena aplicada, fixa-se a modalidade inicial fechada para ambos (art. 33, §2º, "c", §3º, do CP).

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia, para condenar os réus HERICK SILVA DE OLIVEIRA e ÁLISSON DA SILVA CARVALHO como incurso no artigo 157, §2º, II e V, e §2º-A, I, c.c. o artigo 70, ambos do Código Penal, às penas de 10 (dez) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 46 (quarenta e seis) dias-multa, no valor mínimo unitário, atualizado.

Deixo de aplicar a detração penal, por entender que somente o Juízo das Execuções Penais pode aferir com segurança, analisados os requisitos legais (objetivos e subjetivos), o efetivo tempo que os réus permaneceram reclusos, vez que estes podem ter outras penas em cumprimento ou ainda na pendência, bem como a pertinência ou não da fixação de regime mais brando para o cumprimento da pena imposta.

Deixo de conceder aos réus o direito do recorrer em liberdade.

Presos durante o processo, com maior razão devem os réus permanecerem recolhidos após a prolação de sentença condenatória, pois o contrário significaria inviabilizar a execução da pena imposta. Ademais, as circunstâncias especialmente graves que cercaram a ação, bem como a quantidade de pena aplicada revelam o perigo ao futuro cumprimento da condenação caso seja posto em liberdade. Evidenciado o periculum libertatis, mantenho a prisão dos réus, indeferindo, portanto, o pedido de soltura, formulado em favor de Herick.

Ademais, o Supremo Tribunal Federal já decidiu que "o transcurso de prazo previsto no art. 316 do Código de Processo não acarreta a automática revogação da prisão preventiva penal"(HC 199512 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 03/05/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-162 DIVULG 13-08-2021 PUBLIC 16-08-2021).

Recomendem-se na prisão em que se encontram. Oportunamente, expeçam-se Guias de Execução Provisória.

Após o trânsito em julgado, lancem-se seus nomes no rol dos culpados, arquivando-se, oportunamente.

P.R.I.C.

São Paulo, 28 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA